

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2129/2531

นางสุพัตรา ธีศุภนานนท์ (หาญผลกิจ)
กับพวก

โจทก์

นายเสวก ทินกร ณ อยุธยา

จำเลย

นายเสวก ทินกร ณ อยุธยา จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ แต่ด้วยความพลั้งเผลอฎีกาของจำเลยจึงมีข้อความตกหล่นไปบ้างจำเลยจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีการายละเอียดปรากฏในคำร้อง ซึ่งการขอแก้ไขเพิ่มเติมนี้ไม่ทำให้โจทก์ที่ 2 และที่ 13 เสียเปรียบและหลงข้อต่อสู้แต่อย่างใดโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเปิดทางให้โจทก์กับพวกใช้ถนนซอยพญาไกรเพชร (ซอยพญาบาล) เป็นทางออกสู่ถนนเจริญกรุง(ทางสาธารณะ) เช่นปกติ กับให้จำเลยจดทะเบียนภาระจำยอมให้โจทก์กับพวกใช้ถนนซอยพญาไกรเพชรให้เป็นทางเข้าออกร่วมกันเพื่อออกสู่ถนนเจริญกรุง หากไม่ยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 3 ถึงที่ 12 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2531

จำเลยฎีกา (อันดับ 166)

จำเลยยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 180)

คำสั่ง

จำเลยขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องฎีกาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นฎีกาแล้วจึงไม่
อนุญาต ยกคำร้อง

จำเลยขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องฎีกาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นฎีกาแล้วจึงไม่
อนุญาต ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>